

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3675/2535

นาง ละ ออ สุชีเกตุ

โจทก์

นาย แสง สภาพ ไทย ที่ 1, นาย

ชัยวัฒน์ หุตะ เจริญ ที่ 2

จำเลย

นาย กาย สิทธิ พิศวงปรา การ ที่ 3

จำเลย

พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 มาตรา 57

พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 57 กำหนดระยะเวลาให้คู่กรณีหรือผู้มีส่วนในการเช่าที่ไม่พอใจคำวินิจฉัยของ คชก.จังหวัด ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยได้อย่างช้าที่สุดไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ คชก.จังหวัดมีคำวินิจฉัย กำหนดระยะเวลาดังกล่าวไม่คำนึงถึงว่าผู้อุทธรณ์ได้ทราบถึงคำวินิจฉัยนั้น แล้วหรือไม่ เมื่อ คชก.จังหวัดมีคำวินิจฉัย วันที่ 29 พฤษภาคม 2533 แต่โจทก์ยื่นอุทธรณ์ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยในวันที่ 13 สิงหาคม 2533ซึ่งพ้นกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่ คชก.จังหวัดมีคำวินิจฉัยโจทก์จึงไม่มีอำนาจอุทธรณ์คำวินิจฉัยนั้น

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 11951 ชื่อจากนาย ฤทธิ์ จำเลยที่ 1 เป็นผู้เช่าที่ดินนายฤทธิ์ทำนา จำเลยที่ 2 มีตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ จำเลยที่ 3 เป็นกรรมการของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลมี
คำวินิจฉัยให้โจทก์มีสิทธิในที่ดิน และไม่ให้จำเลยที่ 1 ยุ่งเกี่ยวที่ดินดังกล่าว จำเลยที่
1 ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคชก.ตำบลต่อ คชก.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คชก.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีคำวินิจฉัยให้จำเลยที่ 1 มีสิทธิเช่านาได้ โจทก์
ทราบเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2533 และได้รับรายงานการประชุม คชก.จังหวัด ลงวันที่
29 พฤษภาคม 2533 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2533 ซึ่งทำให้โจทก์ต้องยื่นคำฟ้องในคดี
นี้เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้โจทก์ไม่เห็นด้วยต่อคำวินิจฉัยของ
คชก.จังหวัดดังกล่าวขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัด
มีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2533 โจทก์อุทธรณ์พันกำหนด 60 วัน นับแต่
คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดมีคำวินิจฉัย จึงไม่รับ
อุทธรณ์ คืบค่าขึ้นศาลทั้งหมด

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2524
มาตรา 57 บัญญัติว่า คู่กรณีหรือผู้มีส่วนได้เสียในการเช่านาที่ไม่พอใจคำวินิจฉัยของ
คชก.จังหวัด มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำวินิจฉัย
ของ คชก.จังหวัดแต่จะต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ คชก.จังหวัดมีคำวินิจฉัยเห็น
ว่า ตามบทบัญญัติดังกล่าวให้สิทธิคู่กรณีหรือผู้มีส่วนได้เสียในการเช่านาที่ไม่พอใจคำ
วินิจฉัยของ คชก.จังหวัด ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของ คชก.จังหวัดไว้อย่างช้าที่สุดไม่

เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ คชก.จังหวัดมีคำวินิจฉัย ซึ่งกำหนดระยะเวลาอย่างช้าที่สุด
ดังกล่าวนั้นไม่คำนึงถึงว่าผู้อุทธรณ์ได้ทราบถึงคำวินิจฉัยนั้นแล้วหรือไม่ ดังนั้น เมื่อ
คชก. จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคำวินิจฉัยในวันที่ 29 พฤษภาคม 2533 โจทก์ยื่น
อุทธรณ์ต่อศาลขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยดังกล่าวในวันที่ 13 สิงหาคม 2533 ซึ่งพ้น
กำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ คชก.จังหวัดมีคำวินิจฉัยแล้ว โจทก์จึงไม่มีอำนาจ
อุทธรณ์คำวินิจฉัยนั้นได้

พิพากษายืน

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สุชาติ สุขสมิตร-เหียรไท สุนทรนนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ